

TÉRMINOS Y CONDICIONES

DE USO DEL PROGRAMA DE AFILIADOS

Fecha de entrada en vigor: 14.07.2025

Estos Términos y Condiciones (en adelante, el "Acuerdo") regulan la participación de personas físicas y jurídicas ("Afiliados") en el PROGRAMA DE AFILIADOS ("Programa") operado y gestionado por la Compañía, una sociedad constituida conforme a las leyes de Inglaterra y Gales, con domicilio social en [Company Address], que opera bajo la marca comercial "the Network" (en adelante, la "Compañía", "nosotros", "nuestro" o "nos").

Al registrarse y participar en el Programa, usted ("Afiliado", "usted") acepta cumplir y quedar vinculado por este Acuerdo.

Este Acuerdo se rige por las leyes de Inglaterra y Gales. Cualquier controversia que surja en relación con este Acuerdo estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Inglaterra y Gales.

1. ELEGIBILIDAD Y REGISTRO

1.1. Usted debe tener al menos 18 años de edad y plena capacidad legal para celebrar este Acuerdo. Al solicitar la admisión al Programa, usted confirma que está legalmente autorizado para promocionar nuestras ofertas en su jurisdicción.

1.2. El registro está sujeto a moderación manual. Nos reservamos el derecho de aprobar o denegar cualquier solicitud a nuestra entera discreción, sin obligación de proporcionar motivo alguno.

1.3. Debe proporcionar información precisa y completa durante el proceso de solicitud, incluidos los datos de identificación personal, los datos de pago y las fuentes de tráfico previstas. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a la denegación o la terminación del acceso al Programa.

1.4. Es su responsabilidad garantizar que su participación no infrinja ninguna ley o requisito regulatorio local, de protección al consumidor y de privacidad de datos.

2. OBLIGACIONES DEL AFILIADO

2.1. Los Afiliados solo podrán utilizar fuentes de tráfico y métodos publicitarios aprobados. Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- El tráfico fraudulento o incentivado
- El tráfico procedente de bots, granjas de clics o redireccionamientos automáticos
- La puja por marca (brand bidding) o la suplantación de la Compañía o sus socios
- Los materiales creativos engañosos o la publicidad falsa

2.2. Los Afiliados deben cumplir con todas las leyes y normativas publicitarias del Reino Unido aplicables, incluido el Código de la Advertising Standards Authority (ASA), los requisitos de la Gambling Commission (cuando corresponda) y el CAP Code.

2.3. El uso de subafiliados solo está permitido con la aprobación previa por escrito. El Afiliado es plenamente responsable de la conducta de sus subafiliados.

2.4. Los Afiliados no deben mezclar tráfico conforme a la normativa con fuentes fraudulentas o no conformes. Nos reservamos el derecho de descalificar leads, suspender

campañas y retener pagos en tales casos.

2.5. La Compañía podrá auditar el tráfico y los resultados de campaña del Afiliado. Los Afiliados aceptan proporcionar datos de campaña, capturas de pantalla y análisis cuando así se les solicite.

2.6. El Afiliado se compromete a cooperar de buena fe con la Compañía y a proporcionar cualquier documento o aclaración razonablemente solicitado a efectos del cumplimiento de la legislación aplicable y de los procedimientos de verificación.

2.7. El Afiliado confirma que actúa por cuenta propia y no como agente o representante de un tercero, salvo que se declare expresamente por escrito. Todos los subsocios del afiliado deben ser declarados y aprobados por la Compañía.

2.8. La Compañía se reserva el derecho de denegar el pago del tráfico que dé lugar a contracargos, fraude o que incumpla los KPI de la oferta, a su entera discreción. Si dicho tráfico supera umbrales razonables, la Compañía podrá resolver el Acuerdo e iniciar acciones legales de recuperación.

3. OFERTAS Y KPI

3.1. Las ofertas pueden estar sujetas a límites de prueba individuales y a objetivos de KPI antes de conceder el acceso a escala completa.

3.2. Los indicadores clave de rendimiento (KPI) son específicos de cada oferta e incluyen, entre otros:

- Las tasas de conversión
- La calidad de los leads
- La retención y los depósitos de los jugadores
- La puntuación de fraude

3.3. El incumplimiento de los requisitos mínimos de KPI puede dar lugar al rechazo de leads, la retención del pago o la resolución del Acuerdo.

3.4. Los términos y las remuneraciones de las ofertas están sujetos a cambios en cualquier momento. La notificación se realizará a través del panel de afiliados o por correo electrónico.

4. PAGOS

4.1. El umbral mínimo de pago es de USD 30 o su equivalente en otras divisas, según el método de pago elegido.

4.2. Los pagos se realizan a solicitud o conforme a ciclos automatizados, sujetos a la conciliación del anunciante.

4.3. Los pagos generalmente están sujetos a un período de retención de 14 a 30 días y pueden tardar hasta 45 días hábiles en procesarse. No nos hacemos responsables de los retrasos causados por procesadores externos.

4.4. Los métodos de pago aceptados incluyen, entre otros:

- Capitalist
- Transferencia bancaria (SWIFT/SEPA)
- Otros métodos previo acuerdo

4.5. La Compañía se reserva el derecho de retener pagos en casos de sospecha de fraude, incumplimiento de los términos de la oferta o controversias no resueltas.

4.6. Todos los importes se calculan y se abonan en dólares estadounidenses, salvo que se acuerde lo contrario. Las comisiones de conversión de divisas serán responsabilidad del Afiliado.

4.7. El Afiliado deberá presentar oportunamente cualquier factura o solicitud de pago en la forma especificada por la Compañía. La falta de presentación dentro de los 90 días puede dar lugar a la pérdida del pago, salvo que se acuerde lo contrario por escrito.

4.8. La Compañía podrá retener el pago si el anunciante notifica el rechazo del lead o cancela la oferta. El Afiliado acepta que la Compañía no es responsable de la falta de pago por parte del anunciante, salvo que se garantice contractualmente lo contrario.

5. GESTIÓN DE LA CUENTA

5.1. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de las credenciales de su cuenta. No debe compartir el acceso con terceros.

5.2. Nos reservamos el derecho de resolver o suspender cuentas por inactividad, incumplimiento de los términos o sospecha de abuso.

5.3. No se permiten cuentas duplicadas. Cualquier cuenta duplicada o fraudulenta será desactivada de inmediato sin derecho a pago.

5.4. Los Afiliados deben asegurarse de que los enlaces de seguimiento de afiliados se implementen correctamente. La Compañía no es responsable de las comisiones perdidas debido a enlaces defectuosos o mal utilizados.

5.5. El titular de la cuenta se define como la persona propietaria de la dirección de correo electrónico proporcionada durante el registro de la cuenta. Todos los pagos se realizarán a esta cuenta.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL

6.1. Todos los derechos sobre el Programa, incluidos entre otros su diseño, tecnología, marcas comerciales, ofertas y materiales creativos, permanecen como propiedad exclusiva de la Compañía y sus licenciantes.

6.2. Se le concede una licencia no exclusiva, revocable e intransferible para utilizar nuestra propiedad intelectual únicamente para la promoción de las ofertas aprobadas.

6.3. No podrá modificar, aplicar ingeniería inversa ni hacer un uso indebido de los materiales o contenidos proporcionados.

6.4. Todos los datos relacionados con los leads o clientes generados a través del Programa permanecerán como propiedad exclusiva de la Compañía, salvo que se acuerde lo contrario. El Afiliado no utilizará dichos datos para ningún fin ajeno al alcance de este Acuerdo.

7. PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD

7.1. Ambas partes cumplirán con toda la legislación de protección de datos aplicable, incluidos el UK GDPR y la Data Protection Act 2018.

7.2. Usted no debe recopilar, almacenar ni compartir datos personales de usuarios finales sin la base jurídica adecuada y el consentimiento del interesado.

7.3. Podemos tratar datos limitados sobre usted (por ejemplo, nombre, correo electrónico, datos de pago) a efectos de la gestión del Programa. Consulte nuestra Política de Privacidad para más detalles.

8. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

8.1. Nada en este Acuerdo limita la responsabilidad por fallecimiento o lesiones personales causados por negligencia, fraude o cualquier otra responsabilidad que no pueda excluirse legalmente.

8.2. Sin perjuicio de lo anterior, no seremos responsables de ningún daño indirecto, incidental o consecuente, incluida la pérdida de beneficios, ingresos u oportunidades, derivado de su participación en el Programa.

9. TERMINACIÓN

9.1. Cualquiera de las partes podrá resolver este Acuerdo mediante notificación escrita con 7 días de antelación.

9.2. Podremos resolver el Acuerdo de forma inmediata en caso de incumplimiento, fraude o incumplimiento regulatorio.

9.3. Tras la terminación, usted deberá cesar todo uso de nuestros materiales y enlaces. Los pagos pendientes se procesarán tras la conciliación.

10. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

10.1. Este Acuerdo se registrará e interpretará de conformidad con las leyes de Inglaterra y Gales.

10.2. Cualquier controversia que surja en relación con este Acuerdo estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Inglaterra y Gales.

11. MODIFICACIONES

11.1. Podemos actualizar estos Términos periódicamente. El uso continuado del Programa tras dichos cambios constituye su aceptación.

12. SUS DERECHOS CONFORME AL UK GDPR

12.1. En virtud del Reglamento General de Protección de Datos del Reino Unido (UK GDPR), usted dispone de los siguientes derechos:

- Derecho de acceso a sus datos personales
- Derecho de rectificación de los datos inexactos
- Derecho de supresión ("derecho al olvido")
- Derecho a restringir u oponerse al tratamiento
- Derecho a la portabilidad de los datos
- Derechos relativos a las decisiones automatizadas y la elaboración de perfiles

12.2. Para ejercer cualquiera de estos derechos, contáctenos en: [Company DPO Email]

12.3. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Information Commissioner's Office (ICO) del Reino Unido: <https://ico.org.uk/make-a-complaint/>

13. CONFIDENCIALIDAD

13.1. Cada parte mantendrá estrictamente confidencial toda la información confidencial y no la divulgará a ningún tercero sin el consentimiento previo por escrito, salvo que la ley lo exija. Esta obligación subsistirá tras la terminación del Acuerdo durante un período de 2 años.